الملحـق الثاني : المرسوم رقم 2009- 069 الصادر بتاريخ 2 مارس 2009 المتضمن تحديد الإجراءات البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم الإجراءات البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون وذلك تطبيقا لأحكام المواد 118، 123، 158، 174 من الأمر القانوني رقم 2005/015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر2005 المتضمن الحماية الجنائية للطفل.

المادة 2: بمجرد توقيف الشرطة للطفل يجوز لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق المختص بالأطفال كل فيما يخصه وطبقا للشروط المنصوص عليها قانونا السعي للتوصل إلى تسوية ودية بواسطة محاولة للصلح بين الضحية والقاصر مرتكب الجريمة.

الفصل الثاني: الإجراءات البديلة المطبقة من طرف النيابة

المادة 3 : يمكن لوكيل الجمهورية أن يذكر القاصر بالقانون عند مثوله الأول لمخالفة بسيطة.

المادة 4: يجوز أن يقوم لوكيل الجمهورية بحفظ القضية دون متابعة للملف الجنائي للقاصر في حالة اتخاذ قرار بالوساطة والتوصل إلى اتفاق.

المادة 5 : يجب أن تكون كل قضية جنائية يشمل فيها قاصرا بمجرد توقيف هذا الأخير موضوع تقرير هاتفي فوري ترفعه الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية من اجل تسهيل معالجة سريعة للقضية.

ويجب أن تتم المعالجة الفورية من طرف وكيل الجمهورية لكل قضية تكون موضوع تقرير من هذا النوع.

ويجب أن يتم بعد ذلك تسجيل هذا التقرير في سجل يخصص لذلك الغرض مع ذكر التاريخ والوقت واسم وكيل الجمهورية والقرار الذي يتخذه اثر الاتصال الهاتفي. ويجب أن يؤشر على السجل المخصص لهذه الملاحظات من طرف وكيل الجمهورية.

المادة 6: يمكن لوكيل الجمهورية في أي وقت أن يعدل الإجراءات المتخذة أصليا إما من تلقاء نفسه أو بمبادرة من أولياء القاصر أو بمبادرة الأشخاص أو المؤسسات التي عهد إليها برعاية الطفل كلما بدى له ذلك مناسبا.

وتبقى هذه الإجراءات مؤقتة ويجب أن يتم تأكيدها أو إلقائها من طرف قاضي التحقيق المكلف بقضايا القصر أو محكمة القصر.

الفصل الثالث: الإجراءات البديلة المطبقة من طرف قاضي التحقيق

المادة 7: من اجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يجوز لقاضي تحقيق الأحداث أن يودع الطفل لدى ذويه أو وليه أو لدى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي كان يتولى حضانته أو لدى شخص أهلا للثقة.

المادة 8: يحق لقاضي تحقيق القصر طبقا لما تقتضيه المصلحة المثلى للطفل أو لما تمليه الظروف وضع الطفل في مؤسسة تربوية أو تكوينية مختصة أو في مرفق طبي أو تربوي.

المادة 9 : يحق لقاضي تحقيق القصر أن يضع القاصر موضوع التحقيق تحت الرقابة القضائية وأن يفرض عليه التزامات من شأنها ضمان تقديمه أمام العدالة.

كما يجوز له أن يحظر على المتهم الذهاب إلى أماكن معينة أو الالتقاء بأشخاص معينين وأن يلزمه بتقديم كفالة أو بالخضوع لإجراءات علاجية.

المادة 10: يجوز لقاضي التحقيق المتعهد بالملف ان يقرر او يعدل في أي وقت الاجراءات التي اتخذت اصلا سواء من تلقاء نفسه او بطلب من ذوي القاصر او بطلب من الأشخاص أو المؤسسات التي عهد بالطفل إليها إذا كان يرى ذلك ضروريا.

وتبقى هذه الإجراءات المؤقتة ويجب تأكيدها أو الغائها من طرف رئيس محكمة القصر.

الفصل الرابع: الإجراءات البديلة المطبقة من طرف رئيس محكمة القصر

المادة 11 : يجوز لرئيس محكمة القصر أن يعلق جزئيا أو كليا لفترة تتراوح مابين سنة إلى ثلاث سنوات تنفيذ العقبات الصادرة ضد الأطفال الموجدين ضد دائرة اختصاص محكمته وذلك إذا رأى أن إعادة تأهيل الطفل أمر ممكن.

كما يجوز أن يؤجل النطق بالعقوبات اذا كان هذا القرار يحقق المصلحة المثلى للطفل

المادة 12 : يتم تقرير التأجيل لمدة تتراوح ما بين 3 اشهر وسنة.

وإذا اظهر القاصر خلال تلك الفترة إشارات حقيقية على تعديل سلوكه وتكييفه الاجتماعي فإن العقوبات المتخذة ضده يمكن إلغاؤها عند الاقتضاء.

المادة 13: يجوز لرئيس محكمة القصر منح تخفيض في العقوبة قدره 3 أشهر لصالح الأطفال الذين قاربوا إكمال مدة عقوبتهم وذلك اذا تحلوا بسلوك مثالي وأبدو علامات حقيقية على تصحيح سلوكهم أثناء مدة تنفيذ العقوبة.

المادة 14: تمنح الحرية المشروطه للقصر طبقا للقانون وبشرط بقائهم بعيدا عن بعض الأشخاص أو بعض الأماكن وعودتهم إلى بيوتهم في ساعة محددة.

المادة15: يجوز لرئيس محكمة القصر إصدار قرار بالحرية بمراقبة وتكليف عامل اجتماعي بمتابعة الطفل و إخباره دوريا بسلوك القاصر.

يتم إخبار رئيس محكمة القصر دون تأخير بأي حادث ذي صلة بتنفيذ هذا الإجراء.

يجوز لرئيس محكمة الأطفال إصلاح وملائمة الإجراء في حالة خلل خطير.

المادة 16: يجوز لرئيس محكمة القصر أن يصدر طبقا للشروط المحددة قانونا قرارا بوقف التنفيذ.

المادة 17: يجوز لرئيس محكمة القصر أن يصدر ضد القاصر عقوبات مانعة أو مقيدة للحقوق.

ويمكن أن تمس هذه العقوبات الحق في ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي ما عندما تكون التسهيلات التي يوفرها ذلك النشاط قد استخدمت عن علم من اجل تحضير أو ارتكاب المخالفة.

المادة 18: يجوز لوكيل الجمهورية أن يأمر طفلا تناول بطريقة غير قانونية مواد مخدرة بالخضوع لمعالجة طبية.

المادة 19: يجوز لرئيس محكمة القصر أن يصدر في حق القاصر عقوبة تدعى العمل ذات النفع العام تتمثل في قيام القاصر بمزاولة عمل بدون اجر لصالح المجتمع وذلك لمدة تتراوح مابين 40 و240 ساعة في اجل أقصاه 12 شهرا.

يتم إصدار عقوبة العمل ذي النفع العام في حق قاصر متهم بحضر جلسة الحكم ويقبل هذه العقوبة.

يجب على رئيس محكمة القصر أن يخبر المتهم القاصر قبل النطق بالحكم بأن له الحق في رفض القيام بالعمل ذي النفع العام، وأن يحصل منه على جوابه.

تبلغ مدة تنفيذ العمل ذي النفع العام 12 شهرا كحد أقصى.

يجب على القاصر المدان إكمال العمل المفروض، والذي يحدد رئيس محكمة القصر آليته.

المادة 20: تتم متابعة تنفيذ العمل ذي النفع العام من طرف وكيل اختبار تابع

لإدارة الحماية القضائية للطفل، أو احدى المؤسسات العمومية أو الخصوصية المكلفة بحماية الطفل.

يجب على القاصر المحكوم عليه بالعمل ذي النفع العام تلبية شروط الرقابة والاستجابة لإستدعاءات وكيل الاختبار.

يجب أن يخضع القاصر المحكوم عليه بالعمل ذي النفع العام لفحص طبي مسبق قبل القيام بالعمل ذي النفع العام.

يجب على القاصر المحكوم عليه بالعمل ذي النفع العام تقديم ما يثبت وجود اسباب لتغيير العمل الذي يزاوله أو مكان إقامته عند وجود ما يعيق تنفيذ العمل ذي النفع العام.

يجب أن يقوم وكيل الاختبار بزيارة القاصر المحكوم عليه بالعمل ذي النفع العام و إبلاغه بكافة الوثائق أو المعلومات المفيدة لتنفيذ العقوبة.

يتم تعليق مدة تنفيذ العمل ذي النفع العام عند وجود أسباب مبررة لذلك.

المادة 21: يخضع العمل ذو النفع العام للمقتضيات التشريعية والقانونية المتعلقة بالعمل ليلا، وبشروط النظافة الصحية والسلامة وكذلك تلك الخاصة بعمل المرأة والعمال حديثي السن.

يجوز أن يجمع بين العمل ذي النفع العام وبين مزاولة نشاط مهني.

الدولة مسؤولة عن أي ضرر يسببه القاصر في إطار قيامه بالعمل ذي النفع العام .

المادة 22: يضع رئيس محكمة القصر ويحدد بعد التشاور مع وكيل الجمهورية صاحب الاختصاص قائمة بالأعمال ذات النفع العام التي يمكن القيام بها داخل الدائرة الترابية لاختصاصه.

تتم معاقبة القاصر المدان الذي لا يحترم الواجبات المترتبة على حكم بالقيام بعمل ذي نفع عام لعقوبة تتمثل في الحبس النافذة لمدة شهر.

المادة 23: يجوز أن يصدر رئيس محكمة القصر عقوبة مع وقف التنفيذ مع وضع المحكوم عليه تحت الاختبار.

يتم النطق بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار الجزئي أو الكلي لمدة أقصاها 5 سنوات على أن لا تتجاوز مدة الاختبار 3 سنوات.

تتم متابعة واثبات التنفيذ بالوضع تحت الاختبار من طرف المصالح المكلفة بالاختبار.

المادة 24: يجوز أن يصدر رئيس محكمة القصر عقوبة المتابعة الاجتماعية القضائية والطبية بالنسبة للجانحين جنسيا مع إخضاع القاصر لإجراءات مراقبة أو مساعدة تحت رقابة القاضي المكلف بتطبيق العقوبات وذلك لمدة تحدد في الحكم.

يتعرض القاصر المدان الذي لا يتقيد بالتزاماته لعقوبة بالسجن تحدد مدتها عند النطق بالحكم .

الفصل الخامس: في الوساطة

القسم الأول: تعريف وموضوع الوساطة

المادة 25: الوساطة إجراء يهدف إلى إبرام صلح بين الطفل مرتكب المخالفة وممثله القانوني مع الضحية أو ممثلها أو صاحب الحق عنها.

المادة 26 : في حالة ارتكاب قاصر لمخالفة أو جنحة يجوز لوكيل الجمهورية اللجوء إلى الوساطة الجزائية شريطة الموافقة المسبقة على ذلك من الضحية وفاعل المخالفة الجنائية قبل اتخاذ القرار بخصوص القاصر مرتكب المخالفة.

المادة 27: تؤدي الوساطة إلى وقف الملاحقات الجنائية.

المادة 28: لا يمكن تطبيق الوساطة إذا كان القاصر قد ارتكب جناية.

المادة 29: يمكن اللجوء إلى الوساطة في مجال المخالفات والجنح المرتكبة من طرف القصر تحت رقابة وكيل الجمهورية المختص.

المادة 30 : لا يجوز تطبيق الوساطة الجنائية إلا بأمر من وكيل الجمهورية.

لا يحق لأطراف النزاع أن يرفعوا الأمر مباشرة إلى الوسيط.

القسم الثاني: إجراءات الوساطة

المادة31: الوساطة الجنائية هي البحث عن حلول ملموسة لنزاع يشمل فيه اشخاص.

بعد إيداع الشكوى بسبب جنحة أو مخالفة تقوم الشرطة أو الدرك بإعداد بحث يمكن من تحديد الشاكي والمتهم.

ويحال هذا البحث إلى وكيل الجمهورية الذي يتخذ قراره بمعالجة القضية بواسطة الوساطة بأن يعين وسيطا مستقلا أو يعهد بتلك المهمة إلى الشرطة.

يجوز لأطراف الوساطة أن يستعينوا على حسابهم الخاص بمحامين أو أشخاص يختارونهم.

المادة 32: يمكن أن يتم تعيين المرشد الاجتماعي من طرف وكيل الجمهورية كوسيط من اجل محاولة التوصل إلى وساطة في حالة مخالفة أو جنحة ارتكبها قاصرون أو كانوا ضالعين فيها.

المادة33. بطلب من وكيل الجمهورية أو القاضي الذي طلب الوساطة يستدعى الوسيط كتابيا أطراف النزاع ويستقبل الأطراف كلا على حدة أو جماعيا، ويشرح لهم اهداف الوساطة ويتلقى موافقتهم على مبدإ المشاركة في الوساطة إن لم تكن النيابة قد فعلت ذلك من قبل.

ينظم الوسيط لقاء الوساطة المتمثل في إحضار جميع الأطراف من اجل إقامة أو إعادة الحوار بينهم و التوصل إلى حلول النزاع.

المادة 34: يقوم الوسيط بالصياغة الرسمية لبنود وشروط أي حل يتم التوصل إليه ويخبر كتابيا وكيل الجمهورية أو القاضي المعني بنتائج الوساطة بعد متابعة تطور القضية طيلة المدة المحددة من طرف وكيل الجمهورية أو القاضي المعني.

المادة 35: عند تدخله يقوم وكيل الجمهورية بالتنبيه بالقانون ويتحقق من شروط الحفظ.

يتخذ وكيل الجمهورية قرار قضائيا بحفظ القضية دون متابعة أو بالملاحقة أمام المحكمة المختصة.

وإذا قرر وكيل الجمهورية اثر الوساطة حفظ القضية فإنه يتم ابلاغ الشاكي بذلك.

المادة 36: يجوز لقاضي التحقيق المكلف بالقصر في أي وقت قبل اختتام التحقيق ان يلجأ إلى الوساطة إذا وافقت عليها الأطراف المعنية طبقا لترتيبات المواد 25 إلى 29 وذلك إلى غاية النطق بالحكم.

المادة 37: يجوز لرئيس محكمة القصر أن يلجأ إلى الوساطة طبقا لترتيبات المواد 25 إلى 39 وذلك إلى غاية النطق بالحكم.

المادة 38: يمكن القيام بالوساطة من طرف أي سلطة يختارها الأطراف أو ينصبها القانون لهذا الغرض وذلك تحت رقابة السلطة القضائية المنشورة القضية أمامها طبقا لترتيبات المواد 25 إلى 39.

المادة 39: الوساطة الجنائية مجانية بالنسبة للأطراف.

الفصل السادس: أحكام مشتركة

المادة40: يكلف رئيس محكمة القصر بمنح الاعتماد للمؤسسات والأشخاص غير الموظفين الذين يشاركون في تنفيذ العقوبة وذلك في حالة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات غير معتمدين قانونا بشكل صريح كما أنه يسهر على ضمان امتياز وتنوع هؤلاء الأشخاص والمؤسسات الذين سيقومون بتأطير القاصر المدان ودمجه.

المادة41: في الأماكن التي لا يوجد فيها محاكم أو مرشد اجتماعي يقوم وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المكلف بملفات القصر أو رئيس محكمة القصر المختص باختيار أشخاص يتمتعون بحسن الأخلاق ويمتلكون قدرات تمكنهم من تعويض غياب المحامي أو المرشد الاجتماعي أثناء مسطرة إجراءات الشرطة والقضاء ومصالح الاختبار المتعلقة بالقصر وذلك من أجل أن يقدموا له المساعدة القانونية المطلوبة.

المادة42: يلزم الأشخاص الذين يتم اختيارهم باحترام سرية الإجراءات ويجب أن يتصرفوا دوما بوصفهم مرشدين القصر أهلا للثقة وفقا للمهمة المخولة لهم قانونا.

المادة43: يلغي هذا المرسوم كافة الترتيبات السابقة المخلفة له.

المادة 44: يكلف وزير العدل بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر وفق طريقة الاستعجال و في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.